

LEI FEDERAL Nº 11.340/06 E ALTERAÇÕES PROPOSTAS PELAS LEIS Nº 13.827/2019, 13.871/2019 E 13.882/2019

EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO

14. O único crime previsto na Lei Maria da Penha é o que pune a conduta de quem desobedece a medidas protetivas de urgência.

COMENTÁRIO

O único crime que existe na Lei Maria da Penha é o do art. 24-A.

A Tutela Penal dos Direitos da Mulher Na Lei Maria da Penha

Do Crime de Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência

Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.

Obs.: pela Lei n. 9.099, isso seria uma infração de menor potencial ofensivo, contravenção penal ou crime, cuja pena máxima não seja superior a 2 anos. No entanto, o art. 41 dispõe que não se aplica nenhum dispositivo da Lei n. 9.099.

§ 1º A configuração do crime independe da competência civil ou criminal do juiz que deferiu as medidas.

§ 2º Na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder fiança.

§ 3º O disposto neste artigo não exclui a aplicação de outras sanções cabíveis.

Ex.: prisão preventiva.

Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher: Jurisprudência em Teses 41

9. O descumprimento de medida protetiva de urgência não configura o crime de desobediência, em face da existência de outras sanções previstas no ordenamento jurídico para a hipótese.

ANOTAÇÕES

Obs.: por esse entendimento antigo do STJ, o legislador criou um tipo penal específico para a Lei Maria da Penha.

15. O feminicídio pode ocorrer no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher ou em situação de misoginia.

COMENTÁRIO

Misoginia é aversão, ódio, repulsa, desprezo pelas mulheres. Isso pode acontecer no contexto extrafamiliar.

A Tutela dos Direitos da Mulher no Código Penal

Feminicídio (Incluído pela Lei n. 13.104, de 2015)

Art. 121. (...).

§ 2º Se o homicídio é cometido:

VI – contra a mulher por razões da condição de sexo feminino:

Pena – reclusão, de doze a trinta anos.

§ 2º A Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve:

I – violência doméstica e familiar;

II – menosprezo ou discriminação à condição de mulher

16. A violência doméstica e familiar contra a mulher é uma infração penal de menor potencial ofensivo que exige representação da ofendida.

COMENTÁRIO

Infração penal de menor potencial ofensivo: são as contravenções penais e os crimes com pena máxima menor ou inferior a 2 anos. Os crimes contra a mulher são de médio ou grande lesividade.

Representação é uma manifestação de vontade da vítima para que o Ministério Público possa agir, para que o delegado de polícia possa atuar. É uma manifestação de vontade de modo que se abre a possibilidade da ação penal pública condicionada. Existem as ações penais públicas condicionadas e incondicionadas. Nesta última, o MP pode agir de ofício

ANOTAÇÕES

sem o pedido de ninguém. Na ação penal pública condicionada, o MP só pode agir quando a vítima pede.

Violência Doméstica (Incluído pela Lei n. 10.886, de 2004)

§ 9º Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade: *(Redação dada pela Lei n. 11.340, de 2006)*

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos. *(Redação dada pela Lei n. 11.340, de 2006)*

§ 10 Nos casos previstos nos §§ 1ª a 3º deste artigo, se as circunstâncias são as indicadas no § 9º deste artigo, aumenta-se a pena em 1/3 (um terço). *(Incluído pela Lei n. 10.886, de 2004)*

§ 11 Na hipótese do § 9º deste artigo, a pena será aumentada de um terço se o crime for cometido contra pessoa portadora de deficiência. *(Incluído pela Lei n. 11.340, de 2006)*

§ 12 Se a lesão for praticada contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição, a pena é aumentada de um a dois terços. *(Incluído pela Lei n. 13.142, de 2015)*

§ 13 Se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste Código: *(Incluído pela Lei n. 14.188, de 2021)*

Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos).

Se a lesão for leve, é de ação penal pública condicionada. Porém, essa exigência está no art. 88, da Lei n. 9.099. No caso da mulher vítima de violência, ela não tem que fazer representação, porque a Lei n. 9.099 não se aplica. Nos crimes de violência doméstica, a ação penal é pública incondicionada.



15m

17. O crime de *stalking* não pode ser praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

COMENTÁRIO

É possível que esses crimes sejam praticados em contexto de violência doméstica ou não. Perseguição

Art. 147-A. Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. *(Incluído pela Lei n. 14.132, de 2021)*

ANOTAÇÕES

Pena – reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

§ 1º A pena é aumentada de metade se o crime é cometido:

I – contra criança, adolescente ou idoso;

II – contra mulher por razões da condição de sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste Código;

III – mediante concurso de 2 (duas) ou mais pessoas ou com o emprego de arma.

§ 2º As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência.

§ 3º Somente se procede mediante representação.

18. O crime de violência psicológica pode ser praticado contra homem ou contra mulher.

COMENTÁRIO

O crime só pode ser cometido contra a mulher.

Violência psicológica contra a mulher (Incluído pela Lei n. 14.188, de 2021)

Art. 147-B. Causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação:

Pena – reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa, se a conduta não constitui crime mais grave.



20m

A Lei Maria da Penha não permite que os institutos da Lei n. 9.099 se apliquem a ela.

19. O crime de violência política é uma forma de violência doméstica e familiar contra a mulher.

COMENTÁRIO

A violência política acontece no contexto eleitoral, da propaganda eleitoral.

A Lei n. 14.192/2021: Violência Política

ANOTAÇÕES

Art. 1º Esta Lei estabelece normas para prevenir, reprimir e combater a violência política contra a mulher, nos espaços e atividades relacionados ao exercício de seus direitos políticos e de suas funções públicas, e para assegurar a participação de mulheres em debates eleitorais e dispõe sobre os crimes de divulgação de fato ou vídeo com conteúdo inverídico no período de campanha eleitoral.

Art. 2º Serão garantidos os direitos de participação política da mulher, vedadas a discriminação e a desigualdade de tratamento em virtude de sexo ou de raça no acesso às instâncias de representação política e no exercício de funções públicas.

Parágrafo único. As autoridades competentes priorizarão o imediato exercício do direito violado, conferindo especial importância às declarações da vítima e aos elementos indiciários.

Código Eleitoral

Art. 323. Divulgar, na propaganda eleitoral ou durante período de campanha eleitoral, fatos que sabe inverídicos em relação a partidos ou a candidatos e capazes de exercer influência perante o eleitorado: *(Redação dada pela Lei n. 14.192, de 2021)*

Pena – detenção de dois meses a um ano, ou pagamento de 120 a 150 dias-multa.

Parágrafo único. A pena é agravada se o crime é cometido pela imprensa, rádio ou televisão.

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem produz, oferece ou vende vídeo com conteúdo inverídico acerca de partidos ou candidatos. *(Incluído pela Lei n. 14.192, de 2021)*

§ 2º Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) até metade se o crime: *(Incluído pela Lei n. 14.192, de 2021)*

I – é cometido por meio da imprensa, rádio ou televisão, ou por meio da internet ou de rede social, ou é transmitido em tempo real;

II – envolve menosprezo ou discriminação à condição de mulher ou à sua cor, raça ou etnia.

Art. 327. As penas cominadas nos arts. 324, 325 e 326 aumentam-se de 1/3 (um terço) até metade, se qualquer dos crimes é cometido: *(Redação dada pela Lei n. 14.192, de 2021)*

I – contra o Presidente da República ou chefe de governo estrangeiro;

II – contra funcionário público, em razão de suas funções;

III – na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação da ofensa.

IV – com menosprezo ou discriminação à condição de mulher ou à sua cor, raça ou etnia;

V – por meio da internet ou de rede social ou com transmissão em tempo real.

ANOTAÇÕES

Obs.: para os crimes de calúnia, injúria e difamação eleitorais.

20. O crime de violência institucional contra a mulher vítima de violência sexual só pode ser praticado em juízo.

COMENTÁRIO

O crime de violência institucional está previsto no art. 15-A da Lei de abuso de autoridade. Ele pode ser praticado em juízo ou na etapa policial. O MP, o juiz e a polícia podem ser autores desse crime.

Violência Institucional



25m

Art. 15-A. Submeter a vítima de infração penal ou a testemunha de crimes violentos a procedimentos desnecessários, repetitivos ou invasivos, que a leve a reviver, sem estrita necessidade:

I – a situação de violência; ou

II – outras situações potencialmente geradoras de sofrimento ou estigmatização:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa.

§ 1º Se o agente público permitir que terceiro intimide a vítima de crimes violentos, gerando indevida revitimização, aplica-se a pena aumentada de 2/3 (dois terços).

§ 2º Se o agente público intimidar a vítima de crimes violentos, gerando indevida revitimização, aplica-se a pena em dobro.

21. A vítima de violência doméstica e familiar tem direito a atendimento policial imediato e especializado.

COMENTÁRIO

Do Atendimento Pela Autoridade Policial

Art. 10. Na hipótese da iminência ou da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência adotará, de imediato, as providências legais cabíveis.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto no *caput* deste artigo ao descumprimento de medida protetiva de urgência deferida.

ANOTAÇÕES

Art. 10-A. É direito da mulher em situação de violência doméstica e familiar o atendimento policial e pericial especializado, ininterrupto e prestado por servidores - preferencialmente do sexo feminino - previamente capacitados.

§ 1º A inquirição de mulher em situação de violência doméstica e familiar ou de testemunha de violência doméstica, quando se tratar de crime contra a mulher, obedecerá às seguintes diretrizes:

I – salvaguarda da integridade física, psíquica e emocional da depoente, considerada a sua condição peculiar de pessoa em situação de violência doméstica e familiar;

II – garantia de que, em nenhuma hipótese, a mulher em situação de violência doméstica e familiar, familiares e testemunhas terão contato direto com investigados ou suspeitos e pessoas a eles relacionadas;

III – não revitimização da depoente, evitando sucessivas inquirições sobre o mesmo fato nos âmbitos criminal, cível e administrativo, bem como questionamentos sobre a vida privada.

22. A mulher vítima de violência doméstica e familiar deve ser ouvida em depoimento especial.

COMENTÁRIO

Art. 10-A. É direito da mulher em situação de violência doméstica e familiar o atendimento policial e pericial especializado, ininterrupto e prestado por servidores - preferencialmente do sexo feminino - previamente capacitados.

§ 2º Na inquirição de mulher em situação de violência doméstica e familiar ou de testemunha de delitos de que trata esta Lei, adotar-se-á, preferencialmente, o seguinte procedimento:

I – a inquirição será feita em recinto especialmente projetado para esse fim, o qual conterá os equipamentos próprios e adequados à idade da mulher em situação de violência doméstica e familiar ou testemunha e ao tipo e à gravidade da violência sofrida;

II – quando for o caso, a inquirição será intermediada por profissional especializado em violência doméstica e familiar designado pela autoridade judiciária ou policial;

III – o depoimento será registrado em meio eletrônico ou magnético, devendo a gravação e a mídia integrar o inquérito.

ANOTAÇÕES

- 23.** A polícia militar pode ser convocada para prestar segurança a mulher vítima de violência doméstica.

COMENTÁRIO

Do atendimento pela Autoridade Policial

Art. 11. No atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, a autoridade policial deverá, entre outras providências:

I – garantir proteção policial, quando necessário, comunicando de imediato ao Ministério Público e ao Poder Judiciário;

II – encaminhar a ofendida ao hospital ou posto de saúde e ao Instituto Médico Legal;

III – fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes para abrigo ou local seguro, quando houver risco de vida;

IV – se necessário, acompanhar a ofendida para assegurar a retirada de seus pertences do local da ocorrência ou do domicílio familiar;

V – informar à ofendida os direitos a ela conferidos nesta Lei e os serviços disponíveis.

VI – informar à ofendida os direitos a ela conferidos nesta Lei e os serviços disponíveis, inclusive os de assistência judiciária para o eventual ajuizamento perante o juízo competente da ação de separação judicial, de divórcio, de anulação de casamento ou de dissolução de união estável. *(Redação dada pela Lei n. 13.894, de 2019)*

ANOTAÇÕES

GABARITO

- 14. C
- 15. C
- 16. E
- 17. E
- 18. E
- 19. E
- 20. E
- 21. C
- 22. C
- 23. C

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Vladimir Aras.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.